

antara mereka sehingga dapat menetapkan harga minyak goreng. Bukti yang dibuat oleh KPPU sangat lemah sebab hanya berdasarkan alat bukti yang tidak langsung (*indirect evidence*).

Sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 64 (1) Perkom No. 1 Tahun 2006 junto Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999, alat bukti yang sah dalam hukum acara persaingan usaha adalah alat-alat bukti pemeriksaan komisi yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha. Kedudukan *indirect evidence* hanya dapat digunakan sebagai bukti pendukung atau penguat salah satu bukti yang disebutkan dalam Perkom junto UU No. 5 Tahun 1999. Dalam kasus ini, *indirect evidence* digunakan untuk membuktikan adanya suatu perjanjian dengan melakukan analisis-*analisis* ekonomi yang secara ilmiah menunjukkan korelasi antara satu fakta dengan fakta lain bahwa memang terjadi sebuah pengaturan atau yang disebut dengan persekongkolan di antara pelaku usaha.

Monopoli dalam Perspektif Islam

Salah satu bagian dari hukum pasar (*ahkam as-suq*) yang diatur syariat Islam adalah larangan monopoli. Hukum pasar sebagian besar masih dalam bentuk norma-norma dasar, baik yang dituliskan dalam Al-Quran maupun perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad Saw. Secara tegas, hukum antimonopoli dalam Islam yang bersifat norma (dasar) yang melarangnya memang belum ada dalam sub-sub atau pasal-pasal yang terperinci dan aplikatif. Namun, bahwa semua norma